

**Деснянський районний суд
міста Києва**

02225, м. Київ, пр-т.
Маяковського, 5-в

Заявник

ТКАЧУК МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ

ел. пошта misha4u@icloud.com
тел. 380672096332
адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354
РНОКПП 3144710076

Боржник

Довгий Богдан Сергійович
ел. пошта dovsi@ukr.net
тел. 380956993428
адреса 02232, Україна, м. Київ,
вул. Данькевича, 3, кв. 176
РНОКПП 3718508815

Справа № **754/3701/24**
Провадження № **2/754/207/25**
Суддя **Бабко Валерія**
Валеріївна

Заява

Вихідний № 20260513/01

ЗАЯВА

про виправлення помилок у виконавчих листах, виданих у справі № 754/3701/24, усунення неповноти їх реквізитів, видачу одного належного виконавчого листа або, альтернативно, виправлення кожного з виданих виконавчих листів

1. Обставини, що мають значення для розгляду заяви

31 січня 2025 року Деснянський районний суд міста Києва ухвалив рішення у цивільній справі № **754/3701/24** за моїм позовом до Довгого Богдана Сергійовича про відшкодування збитків, завданих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Зазначеним рішенням суд стягнув з Довгого Богдана Сергійовича на мою користь:

2. **109 067,50 грн** — шкоду, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;
3. **2 411,35 грн** — судові витрати по сплаті судового збору;
4. **7 000,00 грн** — витрати на професійну правничу допомогу.

Загальний розмір присуджених до стягнення коштів становить **118 478,85 грн.**

Постановою Київського апеляційного суду від **17 червня 2025 року** рішення Деснянського районного суду міста Києва від **31 січня 2025 року** залишено без змін. Рішення набрало законної сили **17 червня 2025 року**.

Ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від **21 жовтня 2025 року** виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від **31 січня 2025 року** було відстрочено до **31 січня 2026 року**, а строк виконання рішення встановлено з **01 лютого 2026 року**. Постановою Київського апеляційного суду від **29 січня 2026 року** зазначену ухвалу від **21 жовтня 2025 року** залишено без змін.

01 лютого 2026 року мною було подано до Деснянського районного суду міста Києва заяву про видачу виконавчого документа у справі № **754/3701/24**. У цій заяві я просив видати виконавчий документ в електронній формі та зазначав відомі суду ідентифікаційні, контактні та платіжні дані сторін, зокрема мої реквізити рахунку, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, адресу проживання, а також відомості щодо боржника.

На підставі цієї заяви судом було видано три окремі виконавчі листи у справі № **754/3701/24**: окремо на суму **109 067,50 грн**, окремо на суму **2 411,35 грн** та окремо на суму **7 000,00 грн**.

Зазначені виконавчі листи мною не пред'являлися до примусового виконання ні до органу державної виконавчої служби, ні до приватного виконавця. Виконавче провадження на їх підставі не відкривалося. Фактичного подвійного стягнення або виконання за ними не відбулося.

Після отримання і перевірки виконавчих листів мною встановлено, що вони оформлені з помилками та містять неповні відомості, які можуть ускладнити або затримати примусове виконання судового рішення, а також можуть стати підставою для повернення виконавчого документа без прийняття до виконання або для технічних затримок під час відкриття виконавчого провадження.

З огляду на те, що виконавчі листи ще не пред'являлися до виконання, виправлення цих помилок на даному етапі є процесуально доцільним, своєчасним і не порушує прав боржника. Навпаки, виправлення виконавчих документів до їх пред'явлення до виконання забезпечить правову визначеність, належне виконання судового рішення та усуне ризик подальших спорів щодо реквізитів, строків, порядку пред'явлення і кількості виконавчих документів.

Окремо повідомляю суд, що я проходжу військову службу у Збройних Силах України. У зв'язку з проходженням військової служби, виконанням службових обов'язків та обмеженою можливістю вільно розпоряджатися своїм часом я об'єктивно не зможу особисто бути присутнім у судовому засіданні під час розгляду

цієї заяви. Водночас подана заява містить повний виклад моєї позиції, правових підстав і прохальної частини, тому прошу суд розглянути її за моєї відсутності. У разі необхідності прошу здійснювати повідомлення та надсилання процесуальних документів **виключно тільки через мій електронний кабінет у ЄСІТС**, а також на зазначену в заяві електронну пошту.

1.1. Щодо відсутності в мене копії заяви боржника від 25.02.2026 та доказів її подання / направлення, а також щодо того, що апеляційне оскарження ухвали від 19.03.2026 не перешкоджає розгляду цієї заяви

Окремо звертаю увагу суду, що станом на дату подання цієї заяви судом мені не надано належних матеріалів, які підтверджують подання боржником заяви від 25.02.2026, зокрема:

1. копії самої заяви боржника від 25.02.2026;
2. копій додатків до цієї заяви;
3. доказів направлення боржником копії заяви та доданих до неї документів мені як стягувачу;
4. реєстраційних даних / відомостей про дату фактичного надходження цієї заяви до суду;
5. матеріалів, на підставі яких суд міг перевірити дотримання боржником вимог **частини другої статті 183 ЦПК України**.

Ця обставина має істотне значення, оскільки відповідно до **частини другої статті 183 ЦПК України** до заяв, скарг, клопотань чи заперечень, які подаються на стадії виконання судового рішення, мають додаватися докази їх надіслання іншим учасникам справи. У разі недодержання цих вимог така заява підлягає поверненню без розгляду на підставі **частини четвертої статті 183 ЦПК України**.

Ненадання мені копії заяви боржника та доказів її направлення позбавляє мене можливості перевірити, чи справді така заява була подана 25.02.2026, які саме вимоги і доводи вона містила, які документи були додані до неї, чи було дотримано боржником процесуальний обов'язок щодо направлення копії заяви іншій стороні, а також чи мав суд процесуальні підстави розглядати таку заяву по суті.

Відповідно до **статті 43 ЦПК України** учасники справи мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення і заперечення. Фактична відсутність у мене копії заяви боржника та доказів її направлення обмежує реалізацію цих процесуальних прав.

З огляду на це прошу суд витребувати, долучити до матеріалів цієї справи та надати мені через електронний кабінет ЄСІТС копію заяви боржника від 25.02.2026 з усіма додатками, докази її направлення мені як стягувачу, а також реєстраційні відомості щодо дати і способу її надходження до суду. У разі відсутності таких доказів прошу надати цьому належну процесуальну оцінку.

Разом з тим зазначаю, що заява боржника від 25.02.2026, за результатами розгляду якої судом постановлено ухвалу від 19.03.2026, стосувалася питання відстрочення / розстрочення виконання судового рішення. Ухвала від 19.03.2026 оскаржена мною в

апеляційному порядку. Водночас подання мною апеляційної скарги на ухвалу від 19.03.2026 не повинно перешкоджати розгляду цієї заяви про виправлення помилок у виконавчих листах, оскільки предмети цих процесуальних питань є різними.

Апеляційне оскарження ухвали від 19.03.2026 стосується законності надання боржнику процесуального послаблення щодо порядку та строків виконання рішення. Натомість ця заява стосується належності оформлення виконавчих документів, правильності їх реквізитів, строку пред'явлення до виконання, адресних, контактних, платіжних та інших відомостей, які мають значення для майбутнього виконання судового рішення. Навіть у разі існування спору щодо законності ухвали від 19.03.2026 виконавчі листи мають бути оформлені правильно та відповідати вимогам **статті 431 ЦПК України** і статті 4 Закону України «Про виконавче провадження».

Отже, апеляційне оскарження ухвали від 19.03.2026 саме по собі не усуває помилок у виконавчих листах, не виправляє неправильний строк пред'явлення до виконання, не усуває описку в адресі стягувача та не вносить до виконавчих документів відомості, які були відомі суду і можуть сприяти виконанню рішення. Тому ця заява підлягає самостійному розгляду в порядку **статті 432 ЦПК України** незалежно від апеляційного перегляду ухвали від 19.03.2026.

2. Правові підстави подання цієї заяви

Відповідно до **частини першої статті 18 ЦПК України** судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України.

Відповідно до **статті 129-1 Конституції України** судові рішення є обов'язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Згідно з частиною першою **статті 431 ЦПК України** виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Виконавчий лист, викладений в електронній формі, підписується кваліфікованим електронним підписом судді, а в разі колегіального розгляду — кваліфікованими електронними підписами всіх суддів, які входять до складу колегії.

Відповідно до **частини третьої статті 431 ЦПК України** виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Частина п'ята статті 431 ЦПК України передбачає випадки, коли за одним судовим рішенням може бути видано кілька виконавчих листів. Зокрема, якщо судові рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, або якщо належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо резолютивною частиною рішення передбачено вчинення кількох дій, у виконавчому листі зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати судові рішення, або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним.

Отже, видача кількох виконавчих листів не є самостійною помилкою у кожному випадку. Водночас така видача повинна бути обґрунтована характером резолютивної частини рішення та не повинна створювати невизначеності, дублювання, ризику помилкового або паралельного пред'явлення, а також не повинна призводити до

втрати цілісності одного грошового зобов'язання за одним судовим рішенням між одним стягувачем і одним боржником.

У цій справі є один стягувач, один боржник, одне судове рішення та одне грошове стягнення за наслідками розгляду спору про відшкодування шкоди, завданої ДТП. Суми **109 067,50 грн, 2 411,35 грн і 7 000,00 грн** є окремими складовими загального присудженого грошового стягнення на користь одного стягувача з одного боржника. Вони не пов'язані з різними місцями виконання, різними боржниками, різними стягувачами або різними немайнровими діями. Саме тому належним, зрозумілим і найбільш безпечним способом оформлення виконавчого документа у цій справі є видача одного виконавчого листа на **загальну суму 118 478,85 грн** із зазначенням складових стягнення.

Водночас, враховуючи можливу позицію суду щодо допустимості існування кількох виконавчих листів у зв'язку з тим, що резолютивна частина рішення містить окремі пункти про стягнення шкоди, судового збору і витрат на правничу допомогу, я формулюю прохальну частину цієї заяви альтернативно: основна вимога — видати один належний виконавчий лист на загальну суму стягнення; альтернативна вимога — якщо суд вважатиме видачу трьох окремих виконавчих листів правомірною, виправити кожен із трьох виконавчих листів шляхом внесення всіх обов'язкових і відомих суду реквізитів, правильного строку пред'явлення до виконання та інших відомостей, які сприятимуть виконанню.

Відповідно до **частини першої статті 4 Закону України «Про виконавче провадження»** у виконавчому документі зазначаються, зокрема:

1. назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім'я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;
2. дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
3. повне найменування або прізвище, ім'я та, за наявності, по батькові стягувача та боржника, їх місцезнаходження або адреса місця проживання чи перебування, дата народження боржника — фізичної особи;
4. ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків стягувача та боржника — фізичних осіб;
5. резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання;
6. дата набрання рішенням законної сили;
7. строк пред'явлення рішення до виконання.

Частина перша статті 4 Закону України «Про виконавче провадження» також передбачає, що у виконавчому документі можуть зазначатися інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, який видав виконавчий документ, і якщо такі дані ідентифікують стягувача та боржника або можуть сприяти примусовому виконанню рішення. До таких даних закон прямо відносить, зокрема, місце роботи боржника — фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти.

Відповідно до **частини другої статті 12 Закону України «Про виконавче**

провадження» строки пред'явлення виконавчих документів до примусового виконання встановлюються для виконання рішення з наступного дня після набрання ним законної сили чи закінчення строку, встановленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а якщо рішення підлягає негайному виконанню — з наступного дня після його прийняття.

Згідно з частиною четвертою статті 12 Закону України «Про виконавче провадження» строки пред'явлення виконавчого документа до виконання перериваються, зокрема, у разі пред'явлення виконавчого документа до виконання або надання судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, відстрочки чи розстрочки виконання рішення.

Отже, з огляду на ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2025 року, якою виконання рішення було відстрочено до 31 січня 2026 року, строк пред'явлення виконавчого документа до виконання має бути визначений не формально від дати набрання рішенням законної сили 17 червня 2025 року, а з урахуванням встановленої судом відстрочки виконання до 31 січня 2026 року та початку можливості примусового виконання з 01 лютого 2026 року.

Відповідно до **частини першої статті 432 ЦПК України** суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню.

Частина **друга статті 432 ЦПК України** передбачає, що суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов'язок боржника відсутній повністю чи частково у зв'язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.

Частина **третя статті 432 ЦПК України** встановлює, що суд розглядає таку заяву у десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити виконання за виконавчим документом або заборонити приймати виконавчий документ до виконання.

3. Недоліки виданих виконавчих листів у порядку їх значущості

3.1. Перша і найбільш істотна невідповідність: неправильне або щонайменше неповне визначення строку пред'явлення виконавчих листів до виконання

У виданих виконавчих листах зазначено строк пред'явлення до виконання «до 18.06.2028». Такий строк, очевидно, обрахований від дати набрання рішенням законної сили 17.06.2025.

Однак при оформленні виконавчих листів не було належним чином враховано, що ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2025 року виконання рішення від 31 січня 2025 року було відстрочено до 31 січня 2026 року, а строк виконання рішення встановлено з 01 лютого 2026 року. Ця ухвала залишена без змін постановою Київського апеляційного суду від 29 січня 2026 року.

Таким чином, до 01 лютого 2026 року я як стягувач був обмежений у можливості

реального примусового виконання рішення, оскільки існувала чинна судова відстрочка виконання.

З огляду на приписи частин другої та четвертої статті 12 Закону України «Про виконавче провадження», строк пред'явлення виконавчого документа до виконання має бути визначений з урахуванням закінчення строку відстрочки виконання рішення. Саме тому зазначення у виконавчих листах строку «до 18.06.2028» без врахування відстрочки до 31.01.2026 не відповідає фактичному процесуальному режиму виконання рішення і може створити для стягувача необґрунтоване скорочення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання.

Належним способом усунення цієї помилки є зазначення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання з урахуванням ухвали про відстрочку виконання рішення до 31.01.2026, а саме: з 01.02.2026 до 01.02.2029 включно, або іншої дати, яку суд визначить відповідно до статті 12 Закону України «Про виконавче провадження» з урахуванням наданої відстрочки.

Цей недолік є найбільш істотним, оскільки строк пред'явлення виконавчого документа до виконання є обов'язковим реквізитом виконавчого документа відповідно до пункту 7 частини першої статті 4 Закону України «Про виконавче провадження», а його неправильне зазначення може вплинути на прийняття виконавчого документа до виконання, подальші дії виконавця та обсяг прав стягувача.

3.2. Друга істотна невідповідність: у виконавчих листах не відображено процесуальний режим виконання після відстрочки до 31.01.2026

Виконавчі листи мають бути зрозумілими для органу примусового виконання та не повинні створювати сумнівів щодо того, з якого моменту рішення може бути примусово виконане.

У цій справі судовим актом прямо встановлено, що виконання рішення відстрочено до 31.01.2026, а строк виконання рішення встановлено з 01.02.2026. Відповідно, належний виконавчий документ має враховувати цей процесуальний режим хоча б у частині правильного строку пред'явлення до виконання.

Невідображення цього режиму у виконавчих листах створює ризик неоднакового тлумачення строків пред'явлення, технічних затримок при відкритті виконавчого провадження або спорів щодо своєчасності пред'явлення виконавчого документа.

3.3. Третя істотна невідповідність: неповне зазначення відомостей, які були відомі суду та прямо можуть сприяти виконанню рішення

У моїй заяві про видачу виконавчого документа від 01.02.2026 були зазначені відомості, які ідентифікують сторони та сприяють виконанню рішення, зокрема:

1. мій контактний номер телефону;
2. моя адреса електронної пошти;
3. реквізити мого банківського рахунку;
4. відомі ідентифікаційні дані боржника;
5. відомі контактні дані боржника;

6. відомості, які можуть сприяти примусовому виконанню рішення.

Частина перша статті 4 Закону України «Про виконавче провадження» прямо дозволяє зазначати у виконавчому документі інші дані, якщо вони відомі суду та якщо вони ідентифікують стягувача і боржника або можуть сприяти примусовому виконанню рішення. Закон прямо називає серед таких даних реквізити рахунків стягувача і боржника, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, місце роботи боржника — фізичної особи.

Невнесення таких відомостей не завжди автоматично робить виконавчий документ недійсним. Однак у цій справі такі дані були відомі суду, були прямо зазначені стягувачем у заяві про видачу виконавчого документа та очевидно можуть сприяти як добровільному, так і примусовому виконанню рішення.

Зокрема, зазначення мого банківського рахунку у виконавчому листі дозволить боржнику, державному виконавцю або приватному виконавцю коректно здійснювати перерахування стягнутих сум без додаткового витребування реквізитів, листування, технічних затримок або помилок при оплаті.

3.4. Четверта невідповідність: описка в адресі стягувача

У виданих виконавчих листах у даних стягувача допущено описку в назві району: «Вишгородський район» замість правильного «Вишгородський район».

Правильна адреса стягувача:

07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Європейська, 1, кв. 52.

Адреса місця проживання або перебування стягувача та боржника є обов'язковим реквізитом виконавчого документа відповідно до пункту 3 частини першої статті 4 Закону України «Про виконавче провадження». Тому описка в адресі стягувача має бути виправлена.

Хоча така описка сама по собі може виглядати технічною, її наявність у виконавчому документі є небажаною, оскільки виконавчий документ повинен містити точні ідентифікаційні дані сторін.

3.5. П'ята невідповідність: відсутність реквізитів рахунку стягувача

У виданих виконавчих листах не зазначено реквізити мого рахунку, хоча ці реквізити були зазначені у заяві про видачу виконавчого документа від 01.02.2026 і прямо можуть сприяти виконанню рішення.

Прошу зазначити такі реквізити рахунку стягувача:

IBAN: UA553052990000026206896205529, банк: АТ КБ «ПриватБанк».

Зазначення реквізитів рахунку стягувача узгоджується з частиною першою статті 4 Закону України «Про виконавче провадження», оскільки такі дані можуть сприяти примусовому виконанню рішення і були відомі суду на момент видачі виконавчих листів.

3.6. Шоста невідповідність: відсутність контактних даних стягувача

У виданих виконавчих листах не зазначено мої контактні дані, хоча вони були зазначені в заяві про видачу виконавчого документа та є відомими суду.

Прошу зазначити такі контактні дані стягувача:

тел.: +380631859020; e-mail: mixa4y@gmail.com.

Зазначення цих відомостей є доцільним, оскільки вони можуть сприяти оперативній комунікації під час примусового виконання рішення, зокрема щодо реквізитів, платежів, отримання інформації, уточнення даних і взаємодії з виконавцем.

3.7. Сьома невідповідність: відсутність відомих контактних даних боржника та відомостей про його місце роботи

Відомі мені та/або наявні у матеріалах справи дані боржника також мають значення для виконання рішення.

Прошу зазначити у належному виконавчому листі такі відомості про боржника:

Боржник: Довгий Богдан Сергійович; дата народження: 22.10.2001; РНОКПП: 3718508815; адреса: 02232, м. Київ, вул. Данькевича, 3, кв. 176; телефон: +380956993428; e-mail: dovsi@ukr.net; місце роботи: за наявними в матеріалах справи відомостями — ФОП Руденко Н. В., посада менеджер, або інше місце роботи боржника, встановлене судом за матеріалами справи.

Місце роботи боржника — фізичної особи, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти прямо названі у частині першій статті 4 Закону України «Про виконавче провадження» як відомості, які можуть зазначатися у виконавчому документі, якщо вони відомі суду та можуть сприяти примусовому виконанню рішення.

3.8. Восьма невідповідність: існування трьох окремих виконавчих листів за одним грошовим стягненням створює ризик процесуальної та технічної невизначеності

Судом видано три окремі виконавчі листи: на суму 109 067,50 грн, на суму 2 411,35 грн та на суму 7 000,00 грн.

Я не стверджую, що сам факт видачі кількох виконавчих листів у будь-якому випадку є незаконним. Водночас у цій конкретній справі видача трьох окремих виконавчих листів не є оптимальною та створює зайву процесуальну і технічну невизначеність, оскільки:

1. у справі є один стягувач — Ткачук Михайло Васильович;
2. у справі є один боржник — Довгий Богдан Сергійович;
3. стягнення здійснюється за одним судовим рішенням;
4. усі три суми присуджені на користь одного стягувача з одного боржника;
5. ці суми не потребують виконання в різних місцях;
6. ці суми не стосуються різних боржників або різних стягувачів;
7. усі три суми є складовими загального грошового результату розгляду справи

про відшкодування шкоди, завданої ДТП, та судових витрат у цій самій справі.

У вузькому правовому розумінні 109 067,50 грн є шкодою, завданою внаслідок ДТП, а 2 411,35 грн і 7 000,00 грн є судовими витратами, присудженими у зв'язку з розглядом цієї справи. Водночас для цілей виконання судового рішення всі три суми становлять єдиний загальний обсяг грошового стягнення на користь одного стягувача з одного боржника.

Існування трьох окремих виконавчих листів у такій ситуації створює такі ризики:

1. ризик технічної плутанини при пред'явленні виконавчих документів;
2. ризик відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного судового рішення;
3. ризик різного обліку виконавчого збору або витрат виконавчого провадження;
4. ризик помилкового або неповного контролю за загальним залишком боргу;
5. ризик неправильного сприйняття строків пред'явлення за кожним окремим листом;
6. ризик необхідності подальших заяв і уточнень до виконавця;
7. ризик затримок у фактичному отриманні присуджених коштів.

Оскільки зазначені виконавчі листи мною ще не пред'являлися до виконання, усунення цієї невизначеності зараз є більш ефективним, ніж подальше виправлення проблем уже після відкриття виконавчого провадження.

Належним способом усунення такої невизначеності є видача одного виконавчого листа на загальну суму 118 478,85 грн із розбивкою за складовими:

109 067,50 грн — шкода, завдана внаслідок ДТП; 2 411,35 грн — судовий збір; 7 000,00 грн — витрати на професійну правничу допомогу.

Якщо суд дійде висновку, що видача трьох окремих виконавчих листів відповідає статті 431 ЦПК України, прошу принаймні виправити кожен із трьох виконавчих листів окремо, зазначивши в кожному з них усі обов'язкові та відомі суду реквізити, правильний строк пред'явлення до виконання, правильну адресу стягувача, реквізити рахунку стягувача, контактні дані стягувача і боржника, а також інші відомості, які можуть сприяти виконанню рішення.

3.9. Дев'ята невідповідність: невизначеність щодо електронного підписання виконавчих листів

З протоколів створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису до виконавчих листів вбачається, що у відповідних файлах відображено два підписувачі: відповідальну особу апарату суду та суддю Бабко В. В.

Відповідно до частини першої статті 431 ЦПК України виконавчий лист, викладений в електронній формі, підписується кваліфікованим електронним підписом судді, а в разі колегіального розгляду — кваліфікованими електронними

підписами всіх суддів, які входять до складу колегії.

Я не стверджую, що наявність технічного підпису працівника апарату суду автоматично робить виконавчий лист недійсним, оскільки це може бути наслідком технічного маршруту формування документа в ЄСІТС. Водночас виконавчий документ як документ, що підлягає пред'явленню до примусового виконання, має бути оформлений так, щоб не виникало жодного сумніву, що належним підписантом виконавчого листа є саме суддя, який видав виконавчий документ.

З огляду на це прошу суд при оформленні належного виконавчого листа або при виправленні вже виданих виконавчих листів забезпечити таке електронне підписання, яке відповідатиме статті 431 ЦПК України і не створюватиме невизначеності щодо належного підписанта виконавчого документа.

4. Дані, які прошу зазначити у належному виконавчому листі

Проху зазначити у належному виконавчому листі такі відомості:

Стягувач: Ткачук Михайло Васильович, 05.02.1986 р. н., РНОКПП 3144710076.

Адреса стягувача: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Європейська, 1, кв. 52.

Контактні дані стягувача: тел. +380631859020, e-mail: mixa4y@gmail.com.

Реквізити рахунку стягувача: IBAN UA553052990000026206896205529, АТ КБ «ПриватБанк».

Боржник: Довгий Богдан Сергійович, 22.10.2001 р. н., РНОКПП 3718508815.

Адреса боржника: 02232, м. Київ, вул. Данькевича, 3, кв. 176.

Контактні дані боржника: тел. +380956993428, e-mail: dovsi@ukr.net.

Місце роботи боржника: за наявними у матеріалах справи відомостями — ФОП Руденко Н. В., посада менеджер, або інше місце роботи боржника, встановлене судом за матеріалами справи.

Суть стягнення: стягнути з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича 118 478,85 грн, з яких:

109 067,50 грн — шкода, завдана внаслідок дорожньо-транспортної пригоди; 2 411,35 грн — судовий збір; 7 000,00 грн — витрати на професійну правничу допомогу.

Дата ухвалення рішення, згідно з яким видано виконавчий документ: 31.01.2025.

Дата набрання рішенням законної сили: 17.06.2025.

Обставина, яка впливає на строк пред'явлення до виконання: ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від 21.10.2025 виконання рішення відстрочено до 31.01.2026; постановою Київського апеляційного суду від 29.01.2026 ухвалу від 21.10.2025 залишено без змін.

Строк пред'явлення до виконання: з 01.02.2026 до 01.02.2029 включно або інша дата, визначена судом відповідно до статті 12 Закону України «Про виконавче провадження» з урахуванням відстрочки виконання рішення до 31.01.2026.

5. Щодо того, що виконавчі листи не пред'являлися до виконання

Окремо наголошую, що видані виконавчі листи мною не пред'являлися до примусового виконання.

Ця обставина має істотне значення для способу вирішення заяви, оскільки:

1. не існує відкритого виконавчого провадження, яке необхідно було б зупиняти;
2. не відбулося повного або часткового стягнення за будь-яким із виконавчих листів;
3. не виникло питання повернення безпідставно стягнутих коштів;
4. виправлення виконавчих документів не вплине на вже вчинені виконавчі дії;
5. виправлення помилок до пред'явлення виконавчих листів до виконання є найбільш ефективним і пропорційним способом усунення недоліків.

Саме тому прошу суд не оцінювати наявність трьох виконавчих листів як уже реалізований ризик подвійного стягнення. Йдеться не про факт подвійного стягнення, а про запобігання майбутній технічній і процесуальній невизначеності до початку виконання.

6. Щодо необхідності альтернативного способу захисту

Основним способом виправлення вважаю видачу одного належного виконавчого листа на загальну суму 118 478,85 грн із розбивкою за складовими стягнення.

Водночас, щоб не допустити формальної відмови у задоволенні заяви лише з підстави можливої допустимості видачі кількох виконавчих листів, прошу суд застосувати альтернативний спосіб усунення недоліків.

Якщо суд дійде висновку, що три окремі виконавчі листи були видані правомірно, прошу суд не відмовляти у заяві повністю, а виправити кожен із виданих виконавчих листів окремо, оскільки помилки щодо строку пред'явлення до виконання, адреси, реквізитів, контактних даних та відомостей, що сприяють виконанню, не залежать від того, буде виконавчий документ один чи їх буде три.

Тобто незалежно від вирішення питання про кількість виконавчих листів, суд має процесуальну можливість і підстави виправити помилки та неповноту реквізитів у порядку статті 432 ЦПК України.

7. Прохальна частина

На підставі викладеного, керуючись статтями 18, 43, 183, 431, 432 ЦПК України, статтею 129-1 Конституції України, статтями 4, 12 Закону України «Про виконавче провадження», —

ПРОШУ СУД:

1. Прийняти цю заяву до розгляду в порядку статті 432 ЦПК України.
2. Розглянути заяву у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника у десятиденний строк з дня її надходження.

2.1. У зв'язку з проходженням мною військової служби у Збройних Силах України та неможливістю особистої участі в судовому засіданні, розглянути цю заяву за моєї відсутності на підставі поданих письмових матеріалів.

3. Встановити, що виконавчі листи, видані у справі № 754/3701/24 на суми 109 067,50 грн, 2 411,35 грн та 7 000,00 грн, містять помилки та/або неповні відомості, які підлягають виправленню, зокрема щодо строку пред'явлення до виконання, відображення відстрочки виконання рішення до 31.01.2026, адреси стягувача, реквізитів рахунку стягувача, контактних даних стягувача, відомих даних боржника та інших відомостей, які можуть сприяти виконанню рішення.
4. Виправити помилки у виконавчих листах, виданих у справі № 754/3701/24, шляхом видачі одного належного виконавчого листа на загальну суму 118 478,85 грн із розбивкою за складовими стягнення:

109 067,50 грн — шкода, завдана внаслідок дорожньо-транспортної пригоди; 2 411,35 грн — судовий збір; 7 000,00 грн — витрати на професійну правничу допомогу.

5. У належному виконавчому листі зазначити правильну адресу стягувача: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Європейська, 1, кв. 52, без помилкового написання «Вишгородський район».
6. У належному виконавчому листі зазначити контактні дані стягувача: тел. +380631859020, e-mail: mixa4y@gmail.com.
7. У належному виконавчому листі зазначити реквізити рахунку стягувача, які сприятимуть належному виконанню рішення: IBAN UA553052990000026206896205529, АТ КБ «ПриватБанк».
8. У належному виконавчому листі зазначити відомі дані боржника:

Довгий Богдан Сергійович; дата народження: 22.10.2001; РНОКПП: 3718508815; адреса: 02232, м. Київ, вул. Данькевича, 3, кв. 176; телефон: +380956993428; e-mail: dovsi@ukr.net; місце роботи: за наявними у матеріалах справи відомостями — ФОП Руденко Н. В., посада менеджер, або інше місце роботи боржника, встановлене судом за матеріалами справи.

9. У належному виконавчому листі зазначити правильний строк пред'явлення до виконання з урахуванням ухвали Деснянського районного суду міста Києва від 21.10.2025 про відстрочку виконання рішення до 31.01.2026 та постанови Київського апеляційного суду від 29.01.2026, а саме: з 01.02.2026 до 01.02.2029 включно або іншу дату, визначену судом відповідно до статті 12 Закону України «Про виконавче провадження».
10. Оформити належний виконавчий лист в електронній формі з дотриманням вимог статті 431 ЦПК України щодо підписання виконавчого листа кваліфікованим електронним підписом судді.
11. Після видачі одного належного виконавчого листа на загальну суму 118 478,85 грн вирішити питання щодо раніше виданих трьох виконавчих листів у спосіб, передбачений статтею 432 ЦПК України, зокрема визнати їх такими, що не підлягають пред'явленню до виконання / виконанню після видачі одного належного виконавчого листа, або вирішити питання про їх заміну в інший процесуально належний спосіб, щоб унеможливити одночасне існування кількох виконавчих документів щодо одного й того самого загального грошового стягнення.
12. Альтернативно, якщо суд дійде висновку про правомірність видачі трьох окремих виконавчих листів, виправити кожен із трьох виконавчих листів окремо, зазначивши в кожному з них:

12.1. правильний строк пред'явлення до виконання з урахуванням відстрочки виконання рішення до 31.01.2026;

12.2. правильну адресу стягувача: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Європейська, 1, кв. 52;

12.3. контактні дані стягувача: тел. +380631859020, e-mail: mixa4y@gmail.com;

12.4. реквізити рахунку стягувача: IBAN UA553052990000026206896205529, АТ КБ «ПриватБанк»;

12.5. відомі дані боржника: дата народження 22.10.2001, РНОКПП 3718508815, адреса 02232, м. Київ, вул. Данькевича, 3, кв. 176, тел. +380956993428, e-mail [за наявності], місце роботи за наявними у матеріалах справи відомостями;

12.6. дату набрання рішенням законної сили — 17.06.2025;

12.7. відомості про ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 21.10.2025, якою виконання рішення відстрочено до 31.01.2026, у частині, необхідній для правильного визначення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання.

13. Надіслати належний виконавчий лист або виправлені виконавчі листи в електронній формі через ЄСІТС до мого електронного кабінету.

13.1. Витребувати, долучити до матеріалів справи та надати мені через електронний кабінет ЄСІТС копію заяви боржника від 25.02.2026 з усіма доданими до неї документами, докази направлення цієї заяви та додатків мені як стягувачу, а також реєстраційні відомості щодо дати і способу її надходження до суду.

13.2. У разі відсутності в матеріалах справи доказів направлення боржником копії заяви від 25.02.2026 та доданих до неї документів мені як стягувачу — надати цій обставині належну процесуальну оцінку з урахуванням частин другої та четвертої статті 183 ЦПК України.

13.3. Зазначити, що апеляційне оскарження мною ухвали Деснянського районного суду міста Києва від 19.03.2026 щодо відстрочення / розстрочення виконання рішення не перешкоджає розгляду цієї заяви, оскільки ця заява має інший предмет — виправлення помилок та усунення неповноти реквізитів у виконавчих листах у порядку статті 432 ЦПК України.

14. У разі необхідності до розгляду цієї заяви заборонити приймати до виконання раніше видані виконавчі листи у справі № 754/3701/24, оскільки вони мною не пред'являлися до виконання, а їх пред'явлення до виправлення може створити додаткову процесуальну невизначеність.

Додатки:

1. 20250131_6_754_207_25_Рішення Деснянського суду про відшкодування збитків.pdf.
2. 20250617_Постанова Київський апеляційний суд на рішення від 31.01.2025.pdf.
3. 20251021_6_754_253_25_Ухвала_ про відстрочку виконання рішення до 31.01.2026.pdf.
4. 20260129_Постанова Кіївський апеляційний суд на ухвалу про відстрочку від 21.10.2025.pdf.
5. ВЛ 109067,5.zip.
6. ВЛ 7000.zip.
7. ВЛ 2411,35.zip.
8. протокол до ВЛ 2411,35.pdf.
9. протокол до ВЛ 109067,5.pdf.
10. протокол до ВЛ 7000.pdf.
11. Заява про видачу виконавчого листа велектронній формі (кабінет еСуд).pdf.
12. Заява про надання матеріалів справи для ознайомлення.pdf.

13.05.2026, **ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**